



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

אדלר ישראל אריה
באמצעות ב"כ: עו"ד רימון רחל

התובע:

נגד

1. אביגדור אסנת

הנתבעים:

2. חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח
בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד שלום יהודה

החלטה

לפניי בקשה לתיקון כתב תביעה שהגיש התובע (להלן – "הבקשה") במסגרתה ביקש התובע לתקן את כתב תביעתו ולהוסיף את "מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון" כנתבעת 3 בתיק.

העובדות הדרושות בתמצית

1. עניינה של תביעה בבית המשותף ברחוב שפרינצק 3 פתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 14.6.1982, והמוכר כחלקה 562 בגוש 6388 (להלן – "הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב משני מבנים, ארבע קומות וכך קיימות 32 יחידות בבית המשותף. לבית תקנון מוסכם מתאריך 14.6.1982 (להלן – "התקנון המוסכם").

3. התובע, אדלר ישראל אריה (להלן – "התובע"), הוא בעל הזכויות של דירה המוכרת כחת חלקה מספר 20, הממוקמת בקומה הראשונה בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבעת 1, אביגדור אסנת (להלן – "הנתבעת 1"), היא שוכרת של דירה בקומה השנייה המוכרת כתת חלקה 21, בבית המשותף.

5. הנתבעת 2, חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ (להלן – "הנתבעת 2") היא חברה ממשלתית עירונית אשר מטפלת בדירות המיועדות לדיור הציבורי, עבור משרד הבינוי והשיכון.

תמצית טענות התובע בכתב התביעה

6. בתאריך 1.6.2022 הגיש התובע את כתב התביעה (להלן – "כתב התביעה"), במסגרתו טען כי בתאריך 4.9.2019 או בתאריך הסמוך ליום זה, הקימה הנתבעת 1 מחסן גדול מפלסטיק בחצר האחורי של הבית המשותף אשר ממוקם בקרבה של 1.5 מטרים מחלון חדר השינה של התובע. כל פניותיו של התובע לנתבעת 1 בעניין זה נענו בסירובה.

7. בנוסף לכך, בשנת 2021 הקימה הנתבעת 1 סוכה ועקב רשלנותה נגרמה שריפה שפרצה בסוכה שהקימה, כתוצאה מכך התפשטה האש לדירת התובע וגרמה לדירתו ולדירות אחרות נזקים רבים. התובע צירף לתביעתו דוח חקירה של שירותי הכבאות כדי לתמוך בטענתו.

8. לפיכך, עתר התובע לצו עשה לסילוק המחסן של הנתבעת 1 והנתבעת 2 מחצר המשותפת אשר מהווה רכוש המשותף, והשבת המצב לקדמותו. כמו כן, התובע מבקש צו מניעה קבוע המונע מהנתבעות להקים סוכה בחצר הבית המשותף.

9. בתאריך 19.6.2022 הגיש התובע בקשה לצו מניעה זמני (להלן – "הבקשה לצו מניעה"), במסגרת הבקשה טען כי חג סוכות מתקרב ובהתאם לנימוקיו בכתב התביעה, המפקח על רישום מקרקעין מתבקש ליתן צו מניעה קבוע המונע מהנתבעת 1 או הנתבעת 2 להקים סוכה בחצר האחורית של הבית המשותף.

תמצית טענות הנתבעת 2



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. בתאריך 21.6.2022 הגישה הנתבעת 2 בקשה לדחיית התביעה על הסף (להלן – **"הבקשה לדחייה על הסף"**), במסגרת הבקשה נטען כי הנתבעת 2 אינה בעלת זכות קניינית בדירה מושא התביעה. בעלת הזכויות בדירה המושכרת לנתבעת 1 היא קרן קיימת לישראל ובחכירת מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכון.
11. אומנם הנתבעת 2 מטפלת בדירה המושכרת לנתבעת 1 והיא אף הוסמכה על ידי מדינת ישראל/ משרד הבינוי והשיכון לחתום על הסם השכירות מולה, אך היא אינה אחראית כלל להתנהלות השוכרת בדירתה ובתחומי הרכוש המשותף.
12. אין כל קשר בין הנתבעת 2 לבין הסעדים המתבקשים בכתב התביעה, אלא מדובר בסכסוך בין שכנים.
13. בנושא המחסן, הנתבעת 2 פנתה לנתבעת 1 בבקשה לפרק את המחסן, אך היא סירבה לעשות כן, בטענה שהמחסן נבנה בהיתר ובהסכמה.
14. נושא השריפה בסוכה מתברר בתביעה בבית משפט השלום בהרצליה, ומשום מה הוגש נגד הנתבעת 2 וחברת הביטוח שלה ולא נגד הנתבעת 1.
15. בתאריך 3.7.2022 התקבלה החלטה לפיה, בפתח מועד הדיון המקדמי, אדון בבקשה לסילוק התביעה על הסף.
16. בתאריך 31.7.2022 הגישה הנתבעת 2 את כתב ההגנה מטעמה (להלן – **"כתב ההגנה מאת הנתבעת 2"**), במסגרת כתב ההגנה חזרה על הטענות שהועלו בבקשתה לסילוק התביעה על הסף.

תגובת התובע לטענות הנתבעת 2

17. הנתבעת 2 מסתרת מאחורי טענות פורמליות של העדר זיקה קניינית לקרקע כדי להימלט מאחריות ומחדליה של הנתבעת 1.
18. הנתבעת 2 פועלת ברשות ובסמכות של משרד הבינוי והשיכון בכל הקשור לניהול התחזוקה והשכרת הדירה המושכרת, וכך נוהגת כמנהג בעלים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן – "חוק המקרקעין") מורה כי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין חלה גם כאשר חברת חלד היא צד לסכסוך.

20. הנתבעת 2 הסתפקה באמירות בעלמא ולא טרחה לתמוך את טענותיה בראיה או מסמך כלשהו, כולל תקנות החברה או הסכם שכירות מול הנתבעת 1.

מהלך הדיון

21. בתאריך 7.9.2022 התקיים דיון במעמד התובע והנתבעת 2 (להלן – "הדיון"), במסגרת הדיון השכילו הצדדים להגיע להסכמות. הוחלט כי עד לתאריך 14.9.2022 תעביר הנתבעת 2 לידי התובע את הסכם השכירות בינה לבין הנתבעת 1, וכמו כן את תקנון חברת חלד.

הוחלט כי עד לתאריך 21.9.2022 יהיה רשאי התובע להגיש הודעה אם הוא מעוניין שתינתן החלטה בקשר למעמדה של הנתבעת 2 וככל שלא תוגש הודעה כאמור, יהיה בכך משום הסכמה למחיקת הנתבעת 2 מההליך.

22. כמו כן, משלא הגישה הנתבעת 1 כתב הגנה מטעמה, ומשלא התייצבה לדיון המקדמי לאחר שהומצא לה כתב תביעה ואישור מסירה כדן, החלטתי, במעמד הדיון המקדמי, בהתאם לתקנה 130 לתקנון סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות") ובהתאם לסמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, ליתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד הנתבעת 1 (להלן – "פסק הדין נגד הנתבעת 1").

23. במסגרת פסק הדין נגד הנתבעת 1, נפסק כי התקנת מחסן בשטח הרכוש המשותף לא יכול להיחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף אלא ששימוש כזה דורש את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, ובניית מחסן על גבי הרכוש המשותף דורש את אישורם של כל בעלי הדירות בבית המשותף ולא רק את אישור האסיפה הכללית. לפיכך, ניתן צו עשה המורה לנתבעת 1 לסלק את המחסן שהתקינה על גבי הרכוש המשותף בתוך 14 ימים מיום מתן פסק הדין. כמו כן, בפסק הדין ציינתי כי אם הנתבעת 1 לא תעשה כן, אני מסמיך את רשות האכיפה למנות בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע סילוק היד בהתאם לפסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. כמו כן, בעניין הסוכה, ניתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעת 1 או מי מטעמה שלא להקים או לבנות כל מבנה לרבות סוכה באזור שמתחת לדירתו של התובע או בסמיכות למרכזת הגז ולבלוני הגז בבית המשותף. הודגש כי הנתבעת 1 רשאית להקים סוכה ארעית שתיבנה לפני חג סוכות ותפורק מיד לאחר חג הסוכות, בחזית הבית המשותף כל עוד הדבר לא מפריע למי מבעלי הדירות. כמו כן, ציינתי שצו מניעה קבוע זה דינו כצו שיפוטי לכל דבר ועניין והוא ניתן לאכיפה על ידי משטרת ישראל.

25. בתאריך 21.9.2022, הגיש התובע את הבקשה שבכותרת, במסגרתה ביקש לתקן את כתב תביעתו ולהוסיף את "מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון" כנתבעת 3 בתיק. אציג להלן את תמצית טענות התובע בבקשתו ואת תגובת הנתבעת 2 לבקשה.

תמצית טענות התובע בבקשתו

26. המסמכים (הסכם השכירות ותקנון החברה) נמסרו על ידי הנתבעת 2 לתובע רק לפני שבועיים לאחר הדיון.

27. כדי לחדד את הסוגיה מי הגורם האחראי למפגעים בדירת הנתבעת 1, ובתוך כך את האחריות שלו כבעלים שהנתבעת 1 אכן עושה שימוש סביר ברכוש המשותף, יש להתיר את הוספת הנתבעת 3, מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון לכתב התביעה, היא בעלי הדירה.

28. ללא הוספת הנתבעת 3, עלול התובע לצאת קירח מכאן ומכאן, וכך אין בידיו לממש את הצו השיפוטי שניתן נגד המשיבה מספר 1. התובע פנה למשטרת ישראל ונאמר לו מפורשות כי אין משטרת ישראל מתפקדת כקבלן ביצוע לפינוי או סילוק מפגעים כגון סוכה מהרכוש המשותף.

29. בהתאם להוראת תקנה 46 לתקנות – לבית המשפט שיקול רחב בהפעלת הסמכות להיעתר לבקשה לתיקון כתבי טענות לשם הכרעה בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

30. אין כל צידוק לחייב את התובע להגיש תביעה נפרדת או חדשה בגין הסעדים המבוקשים, מדובר בתיקון לתועלת בירור המחלוקת ולקבלת סעדים יעילים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית תגובת הנתבעת 2 לבקשה

31. הבקשה היא בקשת סרק שאין לה כל בסיס בנסיבות העניין ולפיכך, המפקח מתבקש לדחותה.

32. הצדדים הנכונים לסכסוך מושא התביעה הם התובע, הנתבעת 1 ונציגות הבית המשותף ולא בעלי הדירות הרשומים בלשכת המפקח. נושא הסכסוך הוא השימוש שעושה הנתבעת 1 ברכוש המשותף ולכן אין כל מקום לערב בנושא זה את בעלת הדירה הרשומה.

33. חלק גדול מהסכסוך כבר אינו רלוונטי היות שחג הסוכות הסתיים ונושא מיקום הסוכה הוכרע כבר על ידי כבוד המפקח.

34. התובע קיבל פסק דין נגד הנתבעת 1 ולכן, אם הנתבעת 1 לא פועלת לפיו, עליו לבקש את אכיפתו מרשויות ההוצאה לפועל ולא ממשטרת ישראל כפי שעשה.

דיון והכרעה

35. לאחר עיון בבקשה ובתגובה שהוגשה לה, החלטתי כי דין הבקשה להידחות. להלן נימוקיי לכך.

36. הסמכות להורות על הוספת בעל דין תוך תיקון כתב טענות קבועה בתקנה 46(א) לתקנות. סמכות זו נועדה לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בהתנהלות מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, ומטרת התיקון.

37. תקנה 46(א) לתקנות קובעת כי: "בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג" (ההדגשה אינה במקור).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. בהתאם לפירוש שניתן בפסיקה לתקנות סדר הדין החדשות, כיום נדרשת דרישה להקפדה גבוהה יותר מצד הצדדים על עמידה בדרישות סדרי הדין, וכך ידו של בית המשפט קפוצה יותר כאשר מדובר בבקשה לתיקון כתבי טענות, ויש להקפיד על כך במקרים שבהם ניתן היה במאמץ סביר ובמיומנות ראויה לכלול את התיקון המבוקש בבקשה כבר במסגרת כתב הטענות המקורי (ראו והשוו: רע"א 5060/21 נחל אשכול השקעות בע"מ נ' מנורה נכסים והשקעות בע"מ, פסקאות 10-13 [פורסם בנבו] (18.8.2021); רע"א 3510/21 עידן נצר נ' דוד קונפיו, פסקה 9 (נבו 25.08.2021); רע"א 5060/21 נחל אשכול השקעות בע"מ נ' מנורה נכסים והשקעות בע"מ, פסקאות 10-13 (נבו 18.08.2021); רע"א 7521/21 VERSO AMERICA LLC נ' אופטיקנה - האופטיסטור הראשון בע"מ, פסקה 7 (נבו 24.11.2021)).

39. לכך יש להוסיף כי הודגש כי בקשה לתיקון כתב טענות כשהיא מוגשת על ידי בעל דין, יש להגיש לא יאוחזר משישים ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון, אולם בית המשפט, מצדו, רשאי להיזקק לבקשה כאמור גם לאחר שחלפו שישים הימים, אם מצא כי באיזון בין מכלול השיקולים הרלוונטיים, לרבות אלו המנויים בתקנה 46(א), ישנה הצדקה לקבלת הבקשה חרף האיחור בהגשתה (תקנה 49(א)-(ב) לתקנות; רע"א 6192/22 פלונית נ' שירותי בריאות כללית (נבו 04.01.2023)).

40. כפי שכבר כתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 530/21 יצחק פנינה, ואח' נ' דרגולי נורי ניר, פסקה 19 (נבו 12.04.2022) בבואנו להחליט האם לאפשר את תיקון כתב התביעה עלינו לבחון את האיזון והשיקולים הבאים: "אינטרס מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית אל מול אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך; השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה; שיהוי אפשרי מצדו של מבקש התיקון בהגשת הבקשה; אינטרס הציבור ביעילות הליכים ואי הקצאת זמן שיפוטי יקר שלא לצורך; האפשרות כי היעדרות לבקשה תכביד על ההליך ותוביל לסרבולו והארכתו" (ראו: ע"א 5316/20 רמתיים צופים אגודה הדדית בע"מ נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (נבו 04.04.2021); רע"א 3162/14 אברהם גזונטהייט נ' שלמה איזנברג, פסקה 5 [פורסם בנבו] (12.10.2014); רע"א 7615/13 מובילי עטיה שבתאי בע"מ נ' מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל, פסקה 4 והאסמכתאות שם [פורסם בנבו] (30.1.2014)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. כך שבבוא בית המשפט לבחון בקשה לתיקון כתב טענות, על דרך של הוספת נתבעים, עליו לשקול כמה שיקולים, שהעיקרי שבהם הוא האם יש בצירוף הנתבעים המבוקש כדי לייעל ההליך ובכדי להביא להכרעה נכונה ושלמה במחלוקת הנטועה בין הצדדים. [ת"א (מחוזי ת"א) 6279-09-21 שובל הנדסה ובניין בע"מ נ' יורו אפ חיזוק מבנים בע"מ, בפסקה 18 (נבו 16.3.2022)].

42. **ובמיושם לענייננו** - הבקשה אומנם הוגשה במסגרת "שישים ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון", וכך היא הוגשה במסגרת סד הזמנים הקבוע בתקנה 49 (ב) לתקנות. אלא שבכך אין די. כפי שהובא לעיל, המבחן המהותי כאמור הוא, האם יש בצירוף הצד הנוסף כדי להביא להכרעה נכונה ושלמה והאם האפשרות כי היעדרות לבקשה תכביד על ההליך ותוביל לסרבולו והארכתו. אלא שבמבחן מהותי זה, לא עמד התובע ואסביר.

43. **ראשית**, אין ספק כי זהות בעלי הדירה שאותה שוכרת הנתבעת 1, הייתה ידועה לתובע עובר להגשת התביעה. התובע אף צירף את נסח רישום הבית המשותף כנספח א' לתביעתו, וציין בסעיף 2 לכתב התביעה כי "הדירה נמצאת בבעלות הנתבעת מס' 2 - חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ". אלא שבניגוד לאמור בסעיף 2 לתביעה, עיון בנסח הרישום מעלה כי בעליה של הדירה אינה הנתבעת 2, אלא "קרן קיימת לישראל" כאשר זכות החכירה של הדירה רשומה לטובת "מדינת ישראל/משרד השיכון והבינוי". בבקשתו לא הסביר התובע מדוע כבר בעת הגשת התביעה, לא ראה לנכון לצרף את מדינת ישראל להליך במיוחד שנסח הרישום שצורף על ידו לתביעה, מציין זאת באופן מפורש.

44. **שנית**, לאור הסעד המבוקש בתביעה, אני סבור שהצדדים הרלבנטיים להליך זה - התובע והנתבעת 1 - ממילא מצויים בו. כפי שכתבתי בסעיף 16 לפסק הדין בעניין הנתבעת 2: **"אני מודע לכך כי הנתבעת 1 היא שוכרת בבית המשותף ולא בעלת דירה, אולם בסכסוך שעניינו הסגת גבול בבית המשותף מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון גם כאשר צד לסכסוך הוא "שוכר לשעה" ולא הבעלים"** (ע"א 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף (נבו 9.7.2003)) (להלן - "עניין גרש"); כן ראו גם (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 399/22 ספיבק יגאל איגור נ' שחק יצחק לוי, בפסקה 24 (נבו 30.10.2022).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. הטעם לכך נעוץ בהבדל בין עילת תביעה שקמה נגד שוכר מכוח חוזה השכירות בינו לבין הבעלים שהוראותיה אינן מנויות בחוק המקרקעין ובסעיף 72 (א) לחוק המקרקעין, לבין עילת הסגת גבול ברכוש המשותף המנויה בסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין שלגביה נקבע כי "הסגת גבול יכול שתהא על ידי בעל הדירה וכן על ידי מחזיק מטעמו, קרי גם שוכר לשעה הבא מטעמו. במקרה זה אין מדובר בעילת תביעה הנובעת מן החוזה שבין בעל הדירה לבין השוכר, ועל כן אין ספק כי במקרה זה אין סמכות המפקח מוגבלת" (ראו: פסקה 4 לפסק הדין בעניין גרש לעיל).

46. על כן יש לאבחן את מקרים שבהם עילת התביעה נובעת ממקור חוזי בין השוכר למשכיר, לבין עילת תביעה הנובעת מסעיף 72(ב) לחוק הדין במקרה של הסגת גבול. במקרה שכזה, קיימת למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בהליך.

47. עילת התביעה שבכותרת כפי שהופיעה בכתב התביעה היא עילת "סילוק יד", מכוח הסגת גבול- ואלו גם הסעדים שהתבקשו במסגרת סעיף 8 לכתב התביעה. במסגרת פסק הדין שניתן בעניין הנתבעת 1, התובע קיבל את כל הסעדים שביקש ועל כן עליו לפעול לביצוע פסק הדין ולאכיפתו כמקובל ומול הגופים הרלוונטיים. הנתבעת 1 עומדת בפני עצמה בכל הקשור לסילוק היד והסגת הגבול, ולכן היא בעלת הדין הרלוונטית. זו גם הסיבה שהמחוקק ראה לנגד עיניו כי נכון יהיה כי מבחינה אופרטיבית שבעילת הסגת גבול, גם שוכר יהיה צד להליך.

48. בשעה שתביעת סילוק היד התקבלה נגד הנתבעת 1, איני רואה כיצד בקשת התובע לצרף את בעלת הדירה (מדינת ישראל), תגשים את המטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג ולא תפגע בזכותו של התובע לממש את פסק הדין נגד הנתבעת 1. אני סבור שהבקשה שלפניי אינה בבחינת "מקום שבו עשויה זכותו להיפגע אלמלא הצירוף" [תא (מחוזי- תל אביב) 34666-07-17 פלוני נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (נבו 15.11.2021); רע"א 2228/15 ג"י.טי.אס. פאוור סולושנס לימיטד נ' נתיבים דרום בע"מ (נבו 9.7.2015)].

49. למעשה, התיקון המבוקש עלול להקצות זמן שיפוטי יקר שלא לצורך בלי שיהיה בכך כדי לשנות מהתוצאה שממילא נקבעה במסגרת פסק הדין שניתן נגד הנתבעת 1. טענת התובע ולפיה הוא ניסה לפעול מול משטרת ישראל כדי לבצע את פסק הדין נגד הנתבעת 1, אין בה משום צידוק לצרף את בעלת הדירה להליך, במיוחד שכפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/340/2022
מס' בקשה: 6/596/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהודגש בסעיף 15 לפסק הדין נגד הנתבעת 1, רכיב סילוק היד, ניתן לאכיפה באמצעות רשות האכיפה והגבייה שהוסמכה באופן מפורש למנות בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע סילוק היד בהתאם לפסק הדין.

סוף דבר

50. לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית. **אשר להוצאות הבקשה** – בהתאם לתקנה 53 לתקנות אני מחייב את התובע, לשלם לנתבעת 2, את הוצאות הבקשה בסך כולל של 1,200 ₪, וזאת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא התשלום הוצאות ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / כמקובל.
ניתנה היום, י"ח שבט תשפ"ג, 09 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה